Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
AJB

11. oktober 2023

Sagsnr.:
S2022-180446

Ejendomsnummer
225897

Matr.nr.
20d, Nørholm By, Nørholm

Landzonetilladelse

Nørholmsvej 196, 9000 Aalborg

Matr.nr. 20d, Nørholm By, Nørholm

På baggrund af din ansøgning modtaget den 30-09-2022 med seneste supplerende materiale modtaget den 22-09-203 meddeler Aalborg Kommune hermed,

Landzonetilladelse til lovliggørelse af ridebane fra 1992 på 20 x 60 meter, 1200 m² og læskur fra 2015 på 49 m²

Tilladelsen omfatter lovliggørelse af ridebane fra 1992 på 20 x 60 meter, 1.200 m², samt lovliggørelse af læskur fra 2015 på 49 m².

Ridebanen er placeret omkring 13 meter fra ejendommens maskinhus, BBR-bygning 5. Ridebanen er etableret med en toplag bestående af sand og muslingeskaller. Ridebanen er etableret med et almindeligt trådhegn omkring ridebanen, da området også anvendes til fold for heste med forfangenhed eller risiko for forfangenhed.

Læskuret på 49 m² er placeret på hesteholdet græsningsarealer i tilknytning til eksisterende beplantningsbælte, omkring 250 meter fra ejendommens stuehus. Læskuret er opbygget med stålspær og facader i sortmalet OSB-plader. Taget er med tagpap, og læskurets fuldehøjde måler 2,92 meter.

Vilkår

Tilladelsen er givet med følgende vilkår,

1. at hvis ridebanen ikke længere anvendes til formålet, skal den umiddelbart, eller senest inden et år fjernes.
2. at hvis læskuret ikke længere anvendes til formålet, skal den umiddelbart, eller senest inden et år fjernes.
3. at eksisterende slørende beplantningsbælte ved læskuret vedligeholdes og bevares.
4. Såfremt det bliver nødvendigt at fjerne eksisterende beplantningsbælte, skal der etableres nyt beplantningsbælte. Det nye beplantningsbælte skal vedligeholdes og være sammenhængende. Beplantningen skal bestå af en eller flere naturligt hjemmehørende arter, som under normale vækstvilkår kan forventes at blive minimum 3 meter højde. Beplantningen må kun beskæres, hvis den efter beskæringen mindst er 3 meter høj.

Vilkår af varig interesse kan kommunen jf. planlovens § 55 tinglyse på ejendommen. Kommunen opkræver tinglysningsgebyret på 1.850 kr. hos ejer.

Redegørelse
Landbrugsejendommen på samlet 77,56 ha er beliggende i landzone og er delvis omfattet af kommuneplanens rammeområde 6.6.L2 – Restrup Enge Ejendommens bebyggelse er placeret indenfor kommuneplanrammen. Den ansøgte ridebane og læskuret er placeret udenfor kommuneplanrammen. Herudover er den ansøgte placering udpeget som Grønt Danmarkskort – Potentielt naturområde, og potentiel Økologisk forbindelse, skovrejsning uønsket og Større sammenhængende landskaber. Derudover er det ansøgte placeret indenfor kystnærhedszonen, og ridebanen er placeret indenfor kystnærhedszonen – udviklingsområder

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Den ansøgte ridebanes placering ligger ca. 900 m fra nærmeste Natura 2000-område, og læskuret ligger ca. 650 m fra nærmeste Natura 2000-område. I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens øvrige udpegninger, som ejendommen er omfattet af.

Naboorientering
Der er gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4. Der er ikke indgået nogen bemærkninger i forbindelse med høringen.

Begrundelse
Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på at ridebanen er placeret i tilknytning til ejendommens bebyggelse og at læskuret er placeret i tilknytning til eksisterende beplantning, på hesteholdets græsningsarealer.

Ejendommen er bestående med et erhvervsmæssigt hestehold på 12 heste med et samlet produktionsareal på 85 m², bestående af 4 hestebokse i eksisterende stald og det ansøgte læskur. Der er i ansøgningen redegjort for læskuret størrelse til 5 af ejendommes heste, samt redegjort for læskurets nødvendighed af hensyn til dyrevelfærd.

Lovgrundlag
”Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land, og at byudvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier, samtidig med at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Zoneinddelingen skaber herved en klar grænse mellem by og land, for hermed at fremme bevarelsen af bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier, og miljøkonflikter undgås.

Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige. Med lovændringen i 2017 er planlovens formålsparagraf (planlovens § 1) ændret, og der er gennemført en række generelle lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Hovedreglen er, at der i landzone ikke må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelser og ubebyggede arealer uden landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. planlovens § 35, stk. 1. Der er således som udgangspunkt krav om forudgående tilladelse til alle

ændringer i det bestående. Loven indeholder dog en række væsentlige undtagelser fra kravet om tilladelse, jf. §§ 36 og 37. "1

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, onsdag den 11-10-2023 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

Klagemuligheder
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Venlig hilsen

Anders Brusen Jensen
Landzone- og byggesagsbehandler

Direkte tlf.: 20638208

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

[1] Vejledning om landzoneadministration - Vejledning af 13. juli 2018, opdateret november 2019

Klagevejledning jf. planlovens kap. 14
Du kan klage over retlige spørgsmål samt kommunens vurdering. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller hvis du er uenig i kommunens vurdering. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage f.eks. ansøgere og naboer samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage til Planklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage til Planklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk) Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Det er gebyrpålagt at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



Aalborg Kommune

Nørholmsvej 196, 9000 Aalborg
Lovliggørelse af læskur og ridebane

Tidspunkt: 21-09-2023 12:00:34
Udskrevet af: Anders Brusen Jensen
Målestoksforhold: 1:1500



Aalborg Kommune

Nørholmsvej 196, 9000 Aalborg
Lovliggørelse af ridebane fra 1992

Tidspunkt: 21-09-2023 11:53:20
Udskrevet af: Anders Brusen Jensen
Målestoksforhold: 1:500

Papirformat: A4



Aalborg Kommune

Nørholmsvej 196, 9000 Aalborg
Lovliggørelse af læskur fra 2015

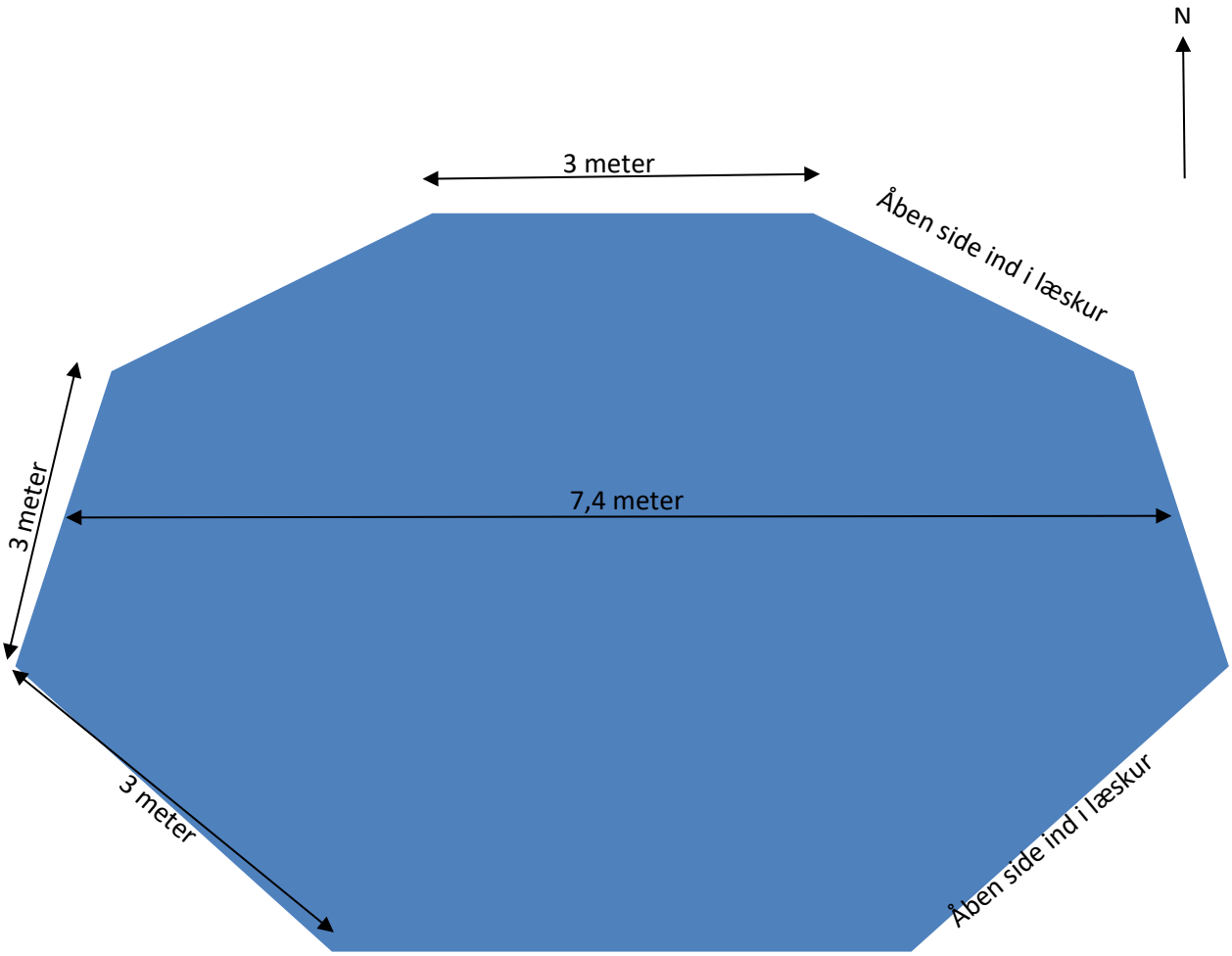
Tidspunkt: 21-09-2023 11:57:55
Udskrevet af: Anders Brusen Jensen
Målestoksforhold: 1:500

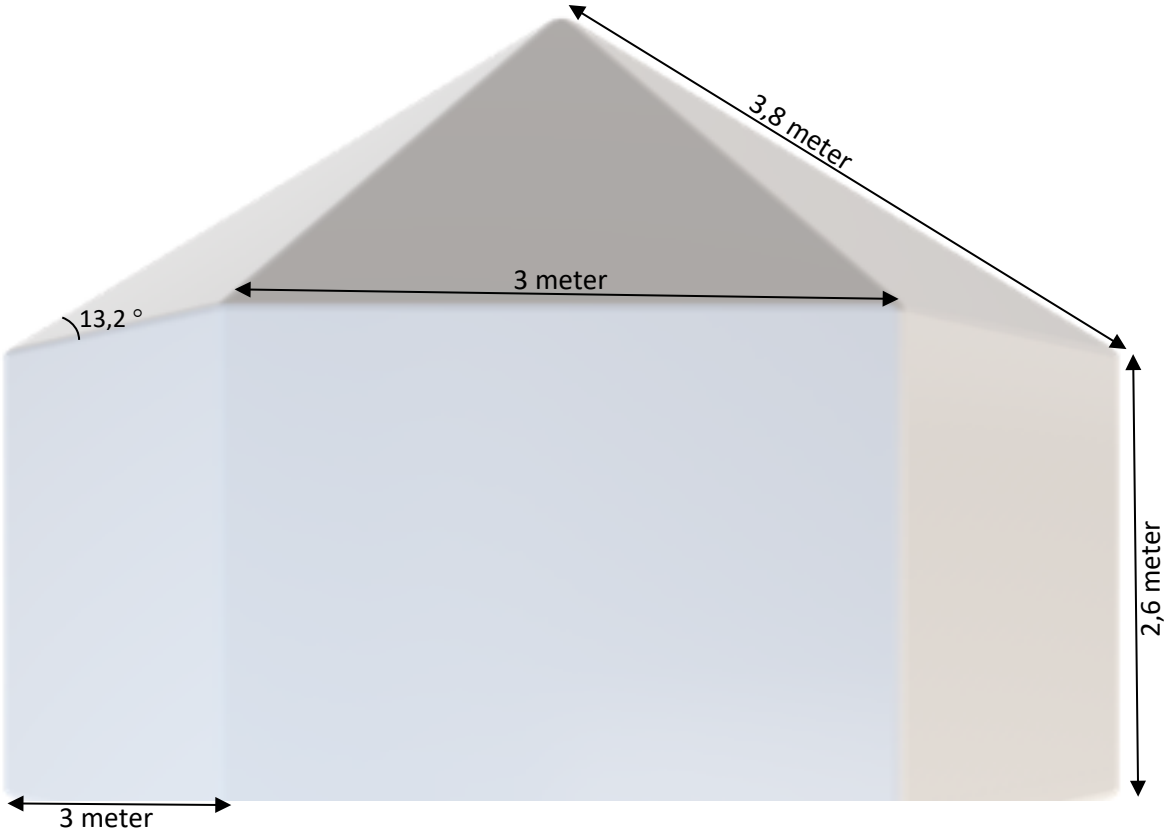






Bilag 1 – Grundrids af læskur




3,8 meter
3 meter
13,2 °
2,6 meter
3 meter



Nørholmsvej 196, 9000 Aalborg
Lovliggørelse af læskur og ridebane
Vilkår om beplantning
Fjernelsesvilkår

Tidspunkt: 11-10-2023 10:59:29
Udskrevet af: Anders Brusen Jensen
Målestoksforhold: 1:2000